

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Decreto nº 1.171/1994 - Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal

(Obs: Material elaborado a partir das transcrições das aulas de Ética no Serviço Público da professora Izabel Ataíde, disponíveis em nosso sistema de teoria em videoaula)

1. Código de Ética

O **Código de Ética** pode ser entendido como um **conjunto de princípios formais que servem de guia para a conduta de um grupo específico**, seja ele profissional ou institucional.

Para que um Código de Ética seja elaborado de maneira adequada, alguns pontos precisam ser considerados. Em primeiro lugar, é necessário que ele **explicita os valores afirmados pelo grupo ao qual se destina**, ou seja, valores que estejam de acordo com os anseios sociais desse grupo.

Entre eles estão a **honestidade**, a **solidariedade** e a **correção**, que funcionam como base para a conduta dos integrantes.

Outro aspecto importante é compreender que o Código de Ética **não deve ser visto como um instrumento de caráter apenas disciplinar e repressivo**. Sua função é **orientar e complementar a legislação**, sem nunca estar em desacordo com a lei nem extrapolar os seus limites.

O Código de Ética, portanto, não pode ser utilizado como desculpa para legitimar condutas que já estão proibidas legalmente, mas deve atuar como um **guia** para o comportamento daqueles que aplicam a lei no exercício de suas atividades.

Além de trazer princípios e valores, esses códigos geralmente estabelecem também certas **vedações** para evitar que os integrantes do grupo cometam erros. Caso ocorra algum desvio de conduta, podem ser previstas sanções, mas sempre no sentido de reforçar os valores já estabelecidos.

O Código de Ética pode ser direcionado a todos que exercem determinada profissão, como acontece com os códigos destinados a arquivistas, psicólogos, enfermeiros e profissionais de diversas outras áreas.

Pode também se destinar a todos os que integram uma entidade ou órgão público, como é o caso do Código de Ética do Banco do Brasil, do Ministério Público da União e de muitas outras instituições. Assim, ele atua tanto como guia para o exercício de uma profissão quanto como instrumento orientador da conduta de pessoas vinculadas a órgãos e entidades específicas do setor público.

Esse é, portanto, o conceito geral de Código de Ética.



Tome nota!

CÓDIGO DE ÉTICA

Conjunto de princípios formais que servem de guia para a conduta de um determinado grupo.

Pontos a serem considerados na elaboração do código de ética:

- Explicitar os valores afirmados pelo grupo
- Esclarece que não se trata de um instrumento disciplinar e repressivo

O código de ética é feito para:

- Todos que exercem uma determinada profissão
- Todos os que integram uma determinada entidade ou órgão público

Ao elaborar um Código de Ética, especialmente em uma entidade ou órgão público, é fundamental que alguns pontos sejam contemplados para garantir que o documento realmente cumpra sua função de orientar a conduta.

Entre esses pontos está a **necessidade de explicitar a finalidade e as características gerais da entidade**, pois é a partir delas que as regras de conduta devem ser estabelecidas.

Outro aspecto essencial diz respeito às **relações internas**, ou seja, a **forma como os servidores se relacionam entre si** e também com **outros colaboradores**, como terceirizados, servidores temporários e consultores. Essas interações precisam estar previstas no código, assegurando clareza sobre os comportamentos esperados em diferentes tipos de vínculo dentro do órgão.

Também devem ser previstas as **relações da entidade com outras instituições**, considerando como devem ser tratados os aspectos éticos nessas interações, e as relações com os cidadãos, que são fundamentais para a prestação do serviço público.

Nesse ponto, é importante destacar como a entidade deve se portar diante do atendimento ao público, definindo padrões de conduta que assegurem respeito, eficiência e transparência.

A legislação que trata da ética na administração pública federal é bastante ampla e engloba diferentes instrumentos. Um deles é o **Decreto nº 1.171 de 1994**, que estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, servindo como guia principal nesse tema.

Além dele, há o Decreto nº 6.029 de 2007, que instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, estruturando mecanismos de acompanhamento e controle.

Outro exemplo é o Código de Conduta da Alta Administração Federal, voltado especificamente para os ocupantes de altos cargos, como ministros e secretários executivos, trazendo regras condizentes com a relevância dessas funções. Por fim, há também a Lei nº 8.027 de 1990, que dispõe sobre as normas de conduta dos servidores públicos federais.

Esses instrumentos mostram que a ética no serviço público é tratada de maneira abrangente, com diferentes normas que se complementam e estabelecem parâmetros para a atuação dos servidores em variados níveis e situações.



Importante!

CÓDIGO DE ÉTICA

Questões que devem ser tratadas no código de ética de uma entidade ou órgão público:

1. Finalidade e características gerais da entidade;
2. Relações internas entre servidores e outros colaboradores;
3. Relações com outras entidades;
4. Relações com o cidadão.

Legislação da Administração Pública Federal sobre o tema:

- Decreto nº 1.171/1994 - Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal;
- Decreto nº 6.029/2007 - Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal;

- Código de Conduta da Alta Administração Federal;
- Leint8.027/1990 - Normas de Conduta dos Servidores Federais.

A exposição de motivos que deu origem ao Decreto nº 1.171 de 1994, embora não faça parte do texto do decreto, é bastante relevante para compreender o contexto histórico e a justificativa de sua criação.

Sempre que se estuda uma norma, como uma lei, decreto ou portaria, é essencial entender o motivo pelo qual ela surgiu, em que época foi criada e quais eram as necessidades daquele momento. Esse embasamento ajuda a compreender a lógica da norma e também fornece argumentos úteis para provas discursivas ou redações que exijam maior aprofundamento.

No caso específico do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a exposição de motivos foi elaborada pela **Comissão de Ética** que propôs o decreto, apresentando justificativas para a importância de instituir um código voltado à conduta do servidor público.

Entre os pontos principais, destaca-se que, em 1993, foi criado o Decreto nº 1.001, que instituiu uma comissão especial com a finalidade de elaborar a proposta de um Código de Ética.

Essa comissão se reuniu e trabalhou na elaboração do texto, que, em abril de 1994, foi aprovado por unanimidade em sessão plenária, mais precisamente no dia 6 daquele mês. Assim, observa-se que a iniciativa surgiu em dezembro de 1993 e rapidamente, no ano seguinte, já havia resultado em um documento consolidado e aprovado.

O decreto que institui o Código de Ética é relativamente conciso e está dividido em duas partes principais. A primeira delas, contida no Capítulo I, reúne os princípios morais e éticos, distribuídos em três seções. A primeira seção apresenta as chamadas regras deontológicas, que são princípios normativos que orientam a conduta do servidor.

A segunda seção trata dos deveres fundamentais do servidor público, explicitando responsabilidades que devem ser seguidas no exercício da função. Já a terceira seção traz as vedações, ou seja, os comportamentos que são proibidos. Essas três seções, juntas, compõem a base do Capítulo I e estruturam os fundamentos éticos que norteiam a atuação do servidor público.

Dessa forma, a exposição de motivos evidencia não apenas a necessidade de um código específico para os servidores civis do Poder Executivo Federal, mas também mostra como esse processo foi conduzido de forma organizada e com aprovação unânime, reforçando a importância de se estabelecer parâmetros éticos claros para a administração pública.

O Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal é composto por dois capítulos. O primeiro reúne as regras deontológicas, os deveres fundamentais e as vedações, enquanto o segundo trata da criação e do funcionamento das comissões de ética.

Esse documento foi concebido em um momento histórico específico: em 1993 foi instituída a comissão responsável por elaborar a proposta, em um contexto marcado pelo recente impeachment do presidente Fernando Collor, ocorrido em 1992.

A crise política e os escândalos de corrupção expuseram a necessidade de fortalecer valores éticos e morais no serviço público, o que resultou, entre outras medidas, na criação do Código de Ética como forma de resgatar a credibilidade da administração pública e combater práticas nocivas.

O Código de Ética integra o compromisso de posse dos servidores. Isso significa que, ao tomar posse em um cargo público, o servidor se compromete formalmente a cumprir as normas éticas previstas, sejam aquelas do Decreto nº 1.171, no caso do Executivo Federal, ou as de códigos específicos de outros órgãos.

Esse compromisso não se restringe ao exercício do cargo, mas se estende à vida privada, refletindo a ideia de que a conduta ética deve orientar não apenas o trabalho, mas também a postura pessoal do servidor, reforçando a imagem de integridade que se espera de quem exerce uma função pública.

Na sua elaboração, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e a imprensa tiveram papel relevante, promovendo divulgação e recebendo sugestões da sociedade. O processo contou com reuniões e a participação de diferentes setores, o que mostra que o Código não é algo imutável, mas pode ser aprimorado de acordo com as necessidades e com as contribuições apresentadas ao longo do tempo.

É fundamental destacar que o Código de Ética não se confunde com o regime disciplinar previsto nas leis administrativas. Enquanto o regime disciplinar estabelece regras e sanções jurídicas para infrações funcionais, o Código tem caráter orientador e complementar, oferecendo um suporte moral para que os servidores conduzam suas atividades de forma íntegra.

Ele fornece princípios e diretrizes que devem guiar o comportamento diário do servidor em sua relação com a lei, com a administração e com os cidadãos.

As comissões de ética, por sua vez, têm a função de atuar como elo de ligação entre os usuários e o serviço público. Seu papel é de orientação e aconselhamento, promovendo reflexões sobre condutas éticas na administração.

Elas se dedicam especialmente a dois pontos: o tratamento digno e respeitoso das pessoas e a proteção tanto do patrimônio material quanto do patrimônio moral do serviço público. Dessa forma, cumprem a missão de reforçar valores éticos, servir de apoio aos servidores e contribuir para o fortalecimento da confiança da sociedade na gestão pública.

PRINCIPAIS PONTOS
Decreto nº 1.001/1993 criou Comissão Especial para elaborar proposta de Código de Ética
Código de Ética aprovado (unanimidade) em sessão plenária em 06 de abril de 1994
Código composto por 2 partes:
1. Princípios morais e éticos (Seções I, II e III do Capítulo I)
2. Criação e funcionamento das Comissões de Ética (Capítulo II)
Atos de corrupção – ausência de valores éticos e morais
Integra o compromisso de posse do servidor público
ENAP e a imprensa responsáveis pela divulgação e coleta de sugestões dos cidadãos
Não se confunde com o regime disciplinar do servidor público previsto nas leis administrativas
Comissões de Ética pretendem ser um elo de ligação entre o usuário e o serviço público

2. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal

2.1. Regras Deontológicas

As chamadas **regras deontológicas**, que abrem o Capítulo I do Decreto nº 1.171, funcionam como orientações gerais sobre o que é considerado ético no serviço público, servindo de guia para a atuação dos servidores. Logo no inciso primeiro, o decreto estabelece que a **dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais** são primados maiores que devem nortear o servidor público.

Esses primados precisam ser observados tanto no exercício do cargo ou função quanto fora dele, reforçando que a ética do servidor **não se limita ao ambiente profissional**, mas **também deve estar presente em sua vida privada**. A conduta do servidor, nesse sentido, reflete a própria vocação do poder estatal e deve estar voltada à preservação da honra e da tradição do serviço público.

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

O inciso segundo acrescenta que o servidor **já** poderá **desprezar o elemento ético de sua conduta**. Isso significa que, ao tomar decisões, não basta apenas avaliar o que é legal ou ilegal, justo ou injusto, conveniente ou inconveniente, oportuno ou inoportuno. A principal baliza deve ser a distinção entre o que é **honesto e o que é desonesto**.

Esse ponto é reforçado em consonância com o artigo 37 da Constituição Federal. O caput desse artigo traz os princípios fundamentais da administração pública, conhecidos pela sigla “LIMPE”: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Já o § 4º do mesmo artigo trata das consequências dos atos de improbidade administrativa, que nada mais são do que condutas marcadas pela desonestidade. Entre as penalidades previstas estão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens.

Assim, o dispositivo deixa claro que o servidor deve pautar sua conduta não apenas pelo cumprimento da lei, mas sobretudo pelo compromisso com a honestidade, lembrando que a prática de atos desonestos pode resultar em severas sanções.

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal.

Esses dois primeiros incisos das regras deontológicas deixam evidente que a ética no serviço público é uma exigência que transcende a esfera legal. O servidor deve agir com dignidade e correção em todas as circunstâncias, consciente de que sua postura representa a administração pública perante a sociedade.

O inciso terceiro das regras deontológicas reforça que a moralidade da administração pública **não se restringe** à simples distinção entre o bem e o mal. Ela deve estar **sempre associada à ideia de que a finalidade da atuação administrativa é o bem comum**.

Isso significa que, para que um ato administrativo seja moral, não basta que ele seja legal, é necessário também que tenha como objetivo atender aos interesses coletivos. O equilíbrio entre legalidade e finalidade é o que consolida a moralidade administrativa.

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

Um exemplo ajuda a compreender essa questão: imagine-se uma obra de asfaltamento realizada em uma estrada que liga o centro da cidade até a fazenda do prefeito. Todo o processo licitatório foi feito de forma correta, seguindo os trâmites legais. No entanto, a finalidade dessa obra beneficiou diretamente uma pessoa específica, o prefeito, em vez de atender a comunidade rural como um todo.

Nesse caso, ainda que o ato tenha sido legal, ele não foi moral, pois não atendeu ao bem comum. Assim, a moralidade exige que o servidor sempre avalie se suas ações cumprem a finalidade pública e não apenas se estão formalmente dentro da lei.

O inciso quarto, por sua vez, lembra que a **remuneração** do servidor público é custeada pelos **tributos pagos por todos os cidadãos**, inclusive pelo próprio servidor, que também é contribuinte.

Isso significa que o salário do servidor é resultado do esforço coletivo da sociedade, o que impõe a ele uma responsabilidade adicional: sua conduta deve estar pautada pela ética e pela moralidade administrativa.

A moralidade, nesse contexto, deve ser vista como elemento indissociável do direito e da aplicação da lei, de modo que a atuação do servidor seja não apenas legal, mas também ética e condizente com os princípios que fundamentam o serviço público.

IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

Em resumo, a moralidade administrativa vai além da legalidade formal. Ela exige que cada ato praticado pelo servidor esteja comprometido com a finalidade maior da administração pública, que é o bem comum, e que o servidor, consciente de que sua remuneração vem dos tributos de toda a sociedade, exerça suas funções com responsabilidade, ética e respeito aos princípios constitucionais.

O inciso quinto das regras deontológicas estabelece que o trabalho realizado pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um **acréscimo ao seu próprio bem-estar**.

Isso significa que, ao desempenhar suas funções, o servidor não está apenas prestando um serviço ao coletivo, mas também contribuindo para um resultado que, enquanto cidadão, ele mesmo poderá usufruir. Dessa forma, a dedicação ao trabalho público deve ser vista como uma forma de investimento na própria qualidade de vida e no patrimônio social de todos.

V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.

O inciso sexto traz uma ideia de grande relevância: a função pública deve ser considerada como um **exercício profissional que se integra à vida particular do servidor**.

Ou seja, não existe uma separação rígida entre a conduta no ambiente de trabalho e a vida privada. As atitudes do servidor fora do cargo podem repercutir em sua vida funcional, acrescentando ou diminuindo o bom conceito que ele possui.

Isso demonstra que a ética exigida não se restringe ao espaço institucional, mas se estende a todas as esferas da vida do servidor, exigindo dele uma conduta coerente e responsável em qualquer situação.

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

Já o inciso sétimo trata do **princípio da publicidade**. Ele afirma que a **divulgação de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade**, e que **a omissão nesse ponto caracteriza comprometimento ético contra o bem comum**.

No entanto, a regra da publicidade **admite exceções**, que são os **casos de segurança nacional, investigações policiais ou situações de interesse superior do Estado e da administração pública**, desde que o processo tenha sido previamente declarado **sigiloso** nos termos da lei.

Fora dessas situações excepcionais, a transparência deve prevalecer, reforçando a importância da clareza e do acesso à informação como pilares da gestão pública.

VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

O inciso oitavo garante a todas as pessoas o **direito à verdade**, **vedando ao servidor omiti-la ou falseá-la**, mesmo que isso contrarie os interesses da própria administração ou do indivíduo envolvido.

O dispositivo reflete fortemente o contexto histórico de redemocratização do Brasil, após o período da ditadura militar, ressaltando que nenhum Estado pode se consolidar sobre o erro, a opressão ou a mentira, pois essas práticas corroem não apenas a dignidade humana, mas também a própria estabilidade de uma nação.

O texto reforça que a transparência, a honestidade e o compromisso com a verdade são fundamentos indispensáveis para a construção de uma administração pública ética e confiável.

VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação.

O inciso nono das regras deontológicas estabelece que **a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público refletem o esforço pela disciplina**. Tratar mal um cidadão que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral.

Da mesma forma, quando o servidor causa dano ao patrimônio público, seja por descuido ou má vontade, não se trata apenas de uma ofensa ao Estado ou ao equipamento em si, mas também a todos os que dedicaram sua inteligência, seu tempo e seus esforços para construir e manter esses bens.

A ideia aqui é que tanto o respeito ao cidadão quanto a preservação do patrimônio público estão diretamente ligados à ética na administração.

IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.

O inciso décimo reforça a gravidade de deixar um cidadão esperando por uma solução que cabe ao setor do servidor resolver, seja por longas filas ou outros atrasos injustificados. Essa conduta não é apenas antiética ou desumana, mas representa um **grave dano moral aos usuários do serviço público**.

O dispositivo evidencia que o servidor deve agir com **rapidez e presteza**, garantindo atendimento **eficiente e respeitoso**, evitando que a população sofra ainda mais com a morosidade administrativa.

X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.

O inciso décimo primeiro destaca que o servidor deve prestar total **atenção às ordens legais de seus superiores e zelar pelo cumprimento delas, evitando atitudes negligentes.**

Erros repetidos, descaso e desvios acumulados podem se tornar difíceis de corrigir, caracterizando imprudência no exercício da função. É importante observar que o texto menciona expressamente **ordens legais**. Isso significa que, **diante de uma ordem manifestamente ilegal, o servidor deve se abster de cumpri-la**, preservando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

O inciso décimo segundo afirma que toda **ausência injustificada do servidor** em seu local de trabalho provoca **desmoralização** do serviço público e costuma gerar desordem nas relações humanas.

A falta inesperada de um servidor impacta tanto seus colegas, que acabam sobrecarregados, quanto os cidadãos, que sofrem atrasos no atendimento. A conduta ética, nesse caso, exige responsabilidade e comprometimento com a função.

XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

Por fim, o inciso décimo terceiro trata da **importância da harmonia no ambiente de trabalho**. O servidor que age respeitando colegas e cidadãos contribui para a organização e fortalece a estrutura da administração pública.

Essa postura colaborativa não só melhora o ambiente institucional, mas também representa uma oportunidade de crescimento coletivo, refletindo na construção e no engrandecimento da própria nação.

XIII - O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da Nação.

Com isso, completam-se as treze regras deontológicas previstas no Decreto nº 1.171, que funcionam como princípios norteadores da conduta ética do servidor público, orientando sua atuação tanto no exercício do cargo quanto em sua vida privada.

2.2. Principais Deveres do Servidor Público

O Decreto 1171 de 1994 estabelece os **deveres fundamentais do servidor público**, que estão previstos no inciso 14, onde são descritas diversas obrigações que devem ser cumpridas no exercício do cargo, função ou emprego público.

O primeiro dever é **desempenhar a tempo as atribuições do cargo**, função ou emprego que o servidor seja titular, ou seja, cumprir suas responsabilidades de forma pontual e eficiente.

Em seguida, aparece a obrigação de exercer as atribuições com **rapidez, perfeição e rendimento**, buscando resolver prioritariamente situações procrastinatórias, como processos parados ou pendências que ficam acumuladas por muito tempo sem solução.

Isso inclui evitar filas e qualquer tipo de atraso na prestação de serviços, pois tais condutas podem gerar não apenas ineficiência administrativa, mas também dano moral aos usuários.

Essa previsão está alinhada ao que já foi estabelecido nas regras deontológicas do decreto, especificamente no inciso 10, que trata da gravidade de deixar qualquer pessoa aguardando solução que compete ao setor, ressaltando que permitir atrasos não é apenas uma atitude contra a ética, mas uma forma de desumanidade, configurando grave dano moral ao cidadão.

Outro dever fundamental é **ser probo, reto, leal e justo**, demonstrando integridade de caráter e escolhendo sempre, quando houver duas opções, aquela que seja melhor e mais vantajosa para o bem comum. É importante destacar que a referência é ao bem comum e não apenas à administração pública.

Essa diferenciação é relevante porque, em outros contextos normativos, como na Lei de Licitações nº 14.133, o objetivo é buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública.

Já no Código de Ética, a prioridade está no **interesse coletivo**, no benefício da sociedade como um todo. Essa distinção deve ser observada com atenção para evitar confusões, principalmente em situações de prova, em que se pode confundir a expressão “mais vantajosa para a administração pública” com o que o decreto prevê, que é sempre a opção mais vantajosa para o bem comum.

XIV - São deveres fundamentais do servidor público:

- a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular;
- b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário;
- c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;

[...]

Um dos deveres fundamentais do servidor público é **jamaís retardar qualquer prestação de contas**. Essa obrigação existe porque os recursos administrados são públicos e o servidor atua apenas como gestor desses bens, direitos e serviços que pertencem à coletividade.

A **prestação de contas** é condição essencial da gestão pública e deve ser feita sempre dentro do prazo estabelecido.

Caso exista a possibilidade de prorrogação, ela pode ser solicitada, mas nunca se pode retardar injustificadamente esse dever, que é expresso de forma incisiva no decreto.

Outro dever é **tratar cuidadosamente os usuários dos serviços**, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o público. Isso significa estabelecer um diálogo claro, objetivo, educado e cortês, mostrando presteza e atenção. Além disso, o servidor deve ter consciência de que o seu trabalho é **regido por princípios éticos**, os quais se concretizam na adequada prestação dos serviços públicos.

Nesse ponto, é importante diferenciar tratamento de atendimento. Atendimento refere-se ao ato de prestar efetivamente o serviço, resolver a demanda apresentada pelo cidadão. Já o tratamento diz respeito à forma como esse cidadão é recebido, à qualidade da interação, ao respeito, à educação e à cortesia.

É possível que alguém seja atendido e tenha seu problema resolvido, mas se sinta mal tratado durante o processo, assim como pode ser muito bem tratado, mas sair sem a solução de sua demanda. Por isso, a legislação enfatiza que as duas dimensões, tanto o atendimento quanto o tratamento, devem ser observadas em conjunto.

Outro aspecto essencial é a **obrigação de ser cortês**, ter **urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando** sempre as **capacidades e limitações** individuais dos usuários, sejam elas intelectuais ou físicas, e **abstendo-se de qualquer forma de preconceito ou discriminação**.

O servidor deve tratar todos de maneira **igualitária**, sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, convicções políticas ou qualquer outro fator.

A única exceção se dá nos casos em que a própria legislação prevê atendimentos preferenciais, mas, como regra geral, o atendimento deve ser guiado por respeito, atenção e equidade, de modo a evitar qualquer forma de dano moral ao cidadão.

[...]

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo;

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público;

f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos;

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;

[...]

Entre os deveres fundamentais do servidor público está o **respeito à hierarquia**, mas esse respeito não significa submissão cega. O servidor deve reconhecer a importância da hierarquia dentro da administração, porém não pode se intimidar diante de ordens ou situações que comprometam indevidamente a estrutura do poder estatal.

Quando se deparar com ordens manifestamente ilegais, o dever não é apenas resistir, mas também **denunciar essas situações**. Esse ponto está diretamente ligado à obrigação de resistir a pressões de superiores hierárquicos, contratantes, interessados ou qualquer outra pessoa que tente obter favores, benefícios ou vantagens indevidas em razão de condutas imorais, ilegais ou antiéticas.

A **estabilidade do servidor público** é um elemento essencial nesse contexto, pois ela garante a autonomia necessária para que o servidor possa agir de acordo com a lei e com os princípios éticos, sem sofrer represálias injustas por cumprir suas funções corretamente.

Um exemplo claro ocorre na atuação de um agente da Receita Federal em um aeroporto: se uma autoridade de alto escalão tenta entrar no país com um objeto proibido, o dever do servidor é barrar a entrada do item, ainda que enfrente pressões externas.

A estabilidade protege esse agente contra punições indevidas, assegurando que ele possa agir em conformidade com a lei, ainda que possa ser transferido ou remanejado em razão de sua postura firme.

Outro dever importante é **zelar, no exercício do direito de greve, pela defesa da vida e da segurança coletiva**, garantindo que esses valores não sejam comprometidos mesmo em momentos de paralisação.

Também é dever do servidor ser **assíduo e frequente no serviço**, uma vez que sua ausência, sobretudo quando injustificada, compromete o funcionamento do setor, sobrecarrega os colegas, causa atrasos no atendimento e prejudica diretamente o cidadão.

Caso seja necessário faltar, é obrigação apresentar justificativa para que a equipe possa se organizar adequadamente e minimizar os impactos da ausência.

Por fim, há o dever de **comunicar imediatamente aos superiores qualquer ato ou fato contrário ao interesse público**, exigindo as providências cabíveis.

Essa comunicação não pode ser adiada ou feita de forma morosa; ao tomar conhecimento de situações que prejudiquem o interesse coletivo, o servidor deve agir prontamente para que medidas sejam adotadas e o dano seja prevenido ou reparado o quanto antes.

[...]

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las;

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva;

l) ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema;

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;

[...]

Outro dever fundamental do servidor público é **manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho**, seguindo métodos adequados de organização e distribuição. Isso significa que, mesmo que durante o expediente a mesa fique cheia de documentos e materiais, ao final do dia tudo deve estar organizado, tanto por uma questão de higiene quanto de eficiência.

A organização facilita o próprio trabalho do servidor, que encontra com mais rapidez o que precisa, e também permite que, em caso de ausência, outro colega localize documentos ou informações sem dificuldades. Além disso, a imagem do servidor e do órgão onde ele trabalha também é preservada quando o ambiente é mantido limpo e organizado.

Há também o dever de **participar de movimentos e estudos voltados à melhoria dos serviços e do exercício de suas funções**, sempre tendo em vista o bem comum. Isso inclui a participação em capacitações, seminários e congressos, sejam eles determinados pelo setor ou sugeridos pelo próprio servidor.

A participação, no entanto, deve estar relacionada às atribuições desempenhadas, pois não faz sentido investir tempo em atividades que não tenham relação com as funções exercidas.

Outro ponto relevante é a obrigação de apresentar-se ao trabalho com **vestimentas adequadas ao exercício da função**. Em algumas áreas, isso significa seguir fardamentos ou equipamentos específicos, como ocorre com policiais, bombeiros ou profissionais da saúde.

Quando não há uniforme obrigatório, deve prevalecer o bom senso, de modo que a apresentação pessoal seja condizente com a seriedade e a responsabilidade do cargo.

O servidor público também deve **manter-se constantemente atualizado** em relação às instruções, normas de serviço e legislações pertinentes ao órgão em que atua. Isso é fundamental porque novas regras podem impactar diretamente suas atribuições e é dever acompanhar essas mudanças para garantir que o trabalho esteja sempre em conformidade.

Por fim, é necessário **cumprir as tarefas do cargo de acordo com as normas de serviço e instruções superiores**, executando-as com critério de **segurança e rapidez, mantendo tudo em boa ordem**. Esse dever reflete a importância da disciplina, da eficiência e do zelo na execução das atividades, mostrando que a conduta do servidor

deve sempre estar alinhada à ética e ao compromisso com o interesse público.

[...]

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição;

o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum;

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função;

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções;

r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.

[...]

Entre os últimos deveres fundamentais previstos no Código de Ética, está a **obrigação de facilitar a fiscalização** de todos os atos ou serviços por parte das autoridades competentes. Isso significa colaborar plenamente com auditorias realizadas por órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União ou o Tribunal de Contas da União.

Quando houver, por exemplo, a comunicação de que uma auditoria será realizada em determinada data, com indicação de documentos, processos e recursos necessários, o servidor deve preparar previamente tudo o que for solicitado, disponibilizar espaço adequado, providenciar acesso a sistemas e garantir que o trabalho de fiscalização possa ser realizado sem obstáculos.

Essa colaboração demonstra transparência e respeito ao controle da administração pública.

Outro dever é **exercer com moderação as prerrogativas funcionais**, abstendo-se de utilizá-las de forma contrária aos legítimos interesses dos usuários e dos jurisdicionados administrativos. O servidor deve ter consciência de que a autoridade e os poderes que lhe são conferidos existem para servir ao interesse público, não para impor vontades pessoais ou agir de forma abusiva.

De forma ainda mais incisiva, há o dever de **abster-se absolutamente de exercer função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público**, mesmo quando todas as formalidades legais sejam observadas e nenhuma violação expressa à lei esteja configurada.

Isso significa que não basta agir dentro da legalidade formal: se a finalidade não estiver voltada ao interesse coletivo, a conduta é antiética e, portanto, vedada.

Por fim, o servidor público tem a responsabilidade de **divulgar e informar seus colegas sobre a existência do Código de Ética**, estimulando seu integral cumprimento.

Esse dever reforça a ideia de que a ética no serviço público não é apenas uma obrigação individual, mas também um compromisso coletivo, que deve ser compartilhado, conhecido e praticado por todos os integrantes da instituição. Desse modo, o próprio ambiente de trabalho se fortalece como espaço de integridade, responsabilidade e respeito ao bem comum.

[...]

- s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito;
- t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos;
- u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei;
- v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.

2.3. Vedações ao Servidor Público

O decreto 1171 de 1994, em sua primeira parte, no capítulo 1, seção 3, apresenta quinze condutas que são expressamente **vedadas ao servidor público**. Essas proibições existem para garantir que o exercício da função pública esteja sempre voltado ao interesse coletivo e nunca a interesses pessoais ou de terceiros.

A primeira vedação determina que o servidor público **não pode utilizar o cargo, a função, as facilidades, amizades, tempo, posição ou influências para obter qualquer tipo de favorecimento para si mesmo ou para outra pessoa**, pois o exercício da função pública existe exclusivamente para atender ao interesse público.

A segunda conduta proibida é **prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos** que, de alguma forma, **dependam de sua atuação**. O servidor público não deve manchar a imagem de ninguém, seja colega de trabalho ou cidadão que busca atendimento.

A terceira vedação está relacionada à **conivência com erros ou infrações ao código de ética**, seja o do próprio decreto ou o da profissão que exerce. Mesmo em situações de amizade, proximidade ou espírito de solidariedade, o servidor não pode se omitir ou acobertar irregularidades, pois isso fere a ética no serviço público.

Na quarta vedação, **proíbe-se o uso de artifícios para procrastinar**, ou seja, atrasar ou dificultar o exercício regular de um direito por qualquer pessoa, causando-lhe prejuízos materiais ou morais.

O servidor deve sempre buscar resolver as demandas de forma célere, sem “sentar” em cima de processos ou deixar casos sem solução. Sua postura deve ser proativa, garantindo que o cidadão tenha sua necessidade atendida da melhor forma possível.

A quinta conduta vedada apresentada nesse trecho diz respeito à **negligência no uso de avanços técnicos e científicos**. O servidor não pode deixar de utilizar os recursos disponíveis, ainda que tenha resistência pessoal a mudanças ou inovações. Cabe a ele se atualizar e adotar os instrumentos tecnológicos e científicos que possibilitem um serviço de qualidade e excelência à sociedade.

Isso significa que, mesmo diante de dificuldades de adaptação, é obrigação do servidor superar tais barreiras para cumprir adequadamente seu dever público.

XV - E vedado ao servidor público;

a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;

b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;

c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;

d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister;

[...]

Também é proibido permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou quaisquer interesses de ordem pessoal **interfiram no tratamento dado ao público, aos jurisdicionados administrativos e aos colegas de trabalho, independentemente de estarem em posição hierárquica superior ou inferior.**

A atuação deve permanecer impessoal e equilibrada em todas as situações, sem margem para preferências pessoais que distorçam a entrega do serviço.

Além disso, **não se admite pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, seja para si, para familiares ou para qualquer outra pessoa, seja para “cumprir a missão” funcional, seja para influenciar outro servidor com o mesmo objetivo.**

A função pública existe para atender ao interesse público, não para facilitar a vida de indivíduos específicos mediante vantagens indevidas.

Também é **vedado alterar ou deturpar o teor de documentos que devam seguir para providências.** Quando o decreto entrou em vigor, em 1994, a tramitação era predominantemente física nas repartições, o que tornava mais comum a troca de folhas, o desaparecimento de peças processuais e outras manipulações, mesmo com numeração.

A partir de 2015, com a obrigatoriedade de uso do Sistema Eletrônico de Informações no Executivo Federal, essas práticas ficaram muito mais difíceis porque o ambiente digital registra o histórico completo das ações: é possível identificar qual CPF ou matrícula incluiu ou retirou um documento, em que dia e hora, e acompanhar todas as versões de uma nota técnica à medida que passa por setores e servidores diferentes.

Embora alguém mal-intencionado sempre possa tentar burlar regras, o controle e a rastreabilidade tornaram a adulteração muito menos viável, e a proibição de alterar documentos permanece plenamente válida.

Também é **vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos.**

Quem trabalha no serviço público geralmente conhece melhor a legislação e os procedimentos do que o cidadão comum, e justamente por isso tem o dever de agir com clareza e honestidade: explicar com objetividade o que será feito com a demanda apresentada, detalhar o passo a passo, indicar a solução possível e as consequências envolvidas, sem criar falsas expectativas ou “enrolar” o atendido.

A comunicação precisa e verdadeira faz parte do padrão ético exigido e garante que o direito do cidadão seja exercido sem artifícios, ambiguidades ou promessas vazias.

[...]

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;

[...]

Outra conduta proibida é **desviar servidor público para atendimento a interesse particular**. Isso significa que ninguém pode usar a estrutura pública, seja um veículo, seja um colega de trabalho, para resolver assuntos privados.

Imagine, por exemplo, um servidor que, em vez de contratar um frete para buscar um bem que comprou, decide utilizar um carro oficial do órgão e ainda aciona outro servidor, como motorista, para ajudá-lo nessa atividade pessoal.

Esse tipo de situação caracteriza claramente o desvio de função em benefício próprio e é vedado. Da mesma forma, pedir a um estagiário ou secretário que resolva uma questão particular, como buscar um medicamento em farmácia, também configura essa prática, que fere diretamente o princípio de que o serviço público existe apenas para atender ao interesse coletivo.

Outra vedação importante é **retirar da repartição, sem a devida autorização legal, qualquer documento, livro ou bem que pertença ao patrimônio público**.

O servidor não pode simplesmente retirar materiais ou equipamentos do órgão por conta própria. Se houver necessidade legítima, como no caso de uma viagem a trabalho em que seja necessário utilizar o notebook do órgão em vez de um equipamento pessoal, o procedimento deve ser formalizado.

Isso envolve assinar um termo de responsabilidade, garantindo que o bem será devolvido em perfeitas condições ao final do uso. Ao retornar, o servidor precisa dar baixa formal no documento que comprova a devolução do bem.

Essa regra assegura que o patrimônio público seja preservado e utilizado corretamente, evitando que objetos ou documentos desapareçam ou sejam usados indevidamente para fins particulares.

[...]

j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;

l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;

[...]

Nas últimas condutas vedadas ao servidor público, o Código de Ética estabelece pontos essenciais para preservar a integridade da função pública. Uma delas é a **proibição de fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do serviço em benefício próprio, de parentes, amigos ou terceiros**.

Esse cuidado surgiu em um contexto histórico muito específico: logo após o governo Collor, quando ocorreu o confisco das poupanças. Muitas pessoas perderam todas as economias guardadas, mas algumas que tinham acesso a informações internas sobre a medida conseguiram alertar familiares e conhecidos, utilizando-se de um privilégio indevido.

Esse episódio reforça a importância de que nenhuma informação acessada em razão do cargo seja usada de forma pessoal, pois o servidor deve ter compromisso exclusivo com o interesse público.

Outra vedação é **apresentar-se embriagado no serviço ou, fora dele, de maneira habitual**. A justificativa é que a vida privada do servidor não está dissociada da sua vida funcional, pois o exercício da função pública se integra à vida pessoal. Assim, os hábitos, a conduta ética e moral devem ser coerentes em todos os ambientes, mantendo a dignidade do cargo e a confiança social.

Também é **proibido dar o seu concurso a instituições que atentem contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana**. Essa regra é autoexplicativa, pois o vínculo de um servidor público não pode ser associado a práticas ou entidades que contrariem valores fundamentais da sociedade.

Por fim, é **vedado exercer atividade profissional sem ética ou associar o nome a empreendimentos de cunho duvidoso**. O servidor deve zelar pela lisura em todas as atividades que desempenha, mesmo fora do âmbito estrito de suas funções públicas.

Qualquer relação com práticas duvidosas compromete a imagem da administração e fragiliza a confiança da população no serviço público, razão pela qual a exigência ética é permanente e integral.

[...]

m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;

n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;

o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana;

p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.

2.4. Comissões de Ética

O decreto 1171 também dedica parte de seu texto às **comissões de ética**, ainda que de forma breve, já que em 2007 o decreto 6029 trouxe um regramento mais detalhado sobre o Sistema de Gestão da Ética. Mesmo assim, alguns dispositivos do decreto de 1994 permanecem em vigor e são importantes de compreender.

O texto estabelece que todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, assim como qualquer instituição que exerça atribuições delegadas pelo poder público, **devem criar suas próprias comissões de ética**.

Essas comissões têm como função **orientar e aconselhar os servidores sobre a ética profissional**, tanto no trato com as **pessoas** quanto no cuidado com o **patrimônio público**. Além disso, cabe a elas analisar situações concretas que possam ser suscetíveis de censura, palavra que marca a única sanção prevista no decreto.

Outra atribuição das comissões de ética é **fornecer aos setores responsáveis pela execução das carreiras dos servidores os registros sobre a conduta ética de cada um**, para que possam servir de base em promoções ou em outros procedimentos da carreira.

Isso significa que eventuais registros feitos pela comissão influenciam diretamente no desenvolvimento profissional dentro do serviço público.

A **única penalidade** que a comissão de ética pode aplicar é a **censura**, conhecida como **censura ética**. Ela deve ser fundamentada em parecer assinado por todos os integrantes da comissão e comunicado formalmente ao servidor que a recebe.

Esse registro de censura permanece nos assentamentos funcionais por até três anos e pode impactar a evolução na carreira, já que o setor de gestão de pessoas tem acesso a essas informações. Trata-se, portanto, de uma sanção de caráter administrativo e ético, e não de limitação de liberdade de expressão ou outro tipo de penalidade disciplinar.

Por fim, o decreto traz um conceito específico de servidor público para fins de apuração do comprometimento ético.

É considerado servidor todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, **presta serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, mesmo que sem remuneração, desde que esteja vinculado direta ou indiretamente a órgãos estatais**, como autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, ou ainda a qualquer setor em que prevaleçam interesses do Estado.

Isso reforça que o alcance do Código de Ética é amplo e busca garantir que todos aqueles que de alguma forma desempenham funções ligadas ao poder público mantenham padrões elevados de conduta.

XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.

XVII -- (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.

XIX - (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XX - (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XXI - (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

XXIII - (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

XXV - (Revogado pelo Decreto nº 6.029, de 2007)

Resumo

1. Conceito e Finalidade do Código de Ética

- Conjunto de princípios formais que orientam a conduta de um grupo.
- Não é instrumento disciplinar ou repressivo, mas sim complementar à lei.
- Serve para guiar tanto profissionais de determinadas áreas quanto membros de órgãos ou entidades públicas.
- Estabelece valores como honestidade, solidariedade e correção.
- Pode conter vedações e prever sanções, mas sempre respeitando os limites legais.
- Questões Relevantes no Código de Entidades/Órgãos
 - Finalidade e características da instituição.

- Relações internas (servidores, terceirizados, temporários, consultores).
- Relações com outras entidades e com os cidadãos.
- Regras para atendimento ao público e prestação de serviços.
- Legislação Relacionada à Ética na Administração Pública Federal
 - Decreto nº 1.171/1994 – Código de Ética do Servidor Público Civil.
 - Decreto nº 6.029/2007 – Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal.
 - Código de Conduta da Alta Administração Federal.
 - Lei nº 8.027/1990 – Normas de conduta dos servidores federais.
- Exposição de Motivos do Decreto nº 1.171/1994
 - Comissão criada em 1993 após o impeachment de Collor (crise de corrupção e falta de valores éticos).
 - Proposta aprovada por unanimidade em 6 de abril de 1994.
 - Estrutura do Código:
 - Capítulo I – Regras deontológicas, deveres fundamentais e vedações.
 - Capítulo II – Criação e funcionamento das Comissões de Ética.
 - Objetivo: reforçar valores éticos, combater corrupção e fortalecer a confiança na administração.
- Características do Código de Ética
 - Integrado ao termo de posse do servidor público.
 - Exige conduta ética também na vida privada do servidor.
 - Não se confunde com o regime disciplinar, mas dá suporte moral às atividades.
 - Comissões de Ética atuam como elo entre cidadãos e administração, com funções de orientação e aconselhamento.

2. Regras Deontológicas

- Primados maiores: dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência moral (válidos no cargo e fora dele).
- Conduta deve priorizar o honesto vs. desonesto, em conformidade com o art. 37 da CF (LIMPE) e evitando improbidade.
- Moralidade administrativa exige equilíbrio entre legalidade e finalidade (sempre voltada ao bem comum).
- Remuneração vem dos tributos pagos por todos → exige conduta ética e moralidade indissociável da legalidade.
- Trabalho do servidor deve ser visto como acréscimo ao seu próprio bem-estar.
- Função pública integra a vida privada → conduta fora do trabalho influencia sua imagem funcional.
- Regra: publicidade de atos administrativos; exceções: segurança nacional, investigação policial e interesse superior do Estado em processo sigiloso.
- Toda pessoa tem direito à verdade → servidor não pode omitir ou falsear informações, mesmo contra interesses próprios ou da administração.
- Cortesia e zelo no trato com cidadãos e patrimônio público; dano ao patrimônio é ofensa também aos que o construíram.
- Demora injustificada e longas filas configuram grave dano moral aos usuários → servidor deve agir com rapidez e presteza.
- Servidor deve cumprir ordens legais de superiores; deve abster-se de ordens manifestamente ilegais.

- Ausência injustificada desmoraliza o serviço público e causa desordem nas relações humanas.
- Trabalho em harmonia e respeito a colegas e cidadãos fortalece a administração e contribui para o engrandecimento da nação.

3. Principais Deveres do Servidor Público

- Execução das atribuições
 - Desempenhar a tempo as funções do cargo.
 - Atuar com rapidez, perfeição e rendimento.
 - Priorizar a solução de situações procrastinadas, evitando filas e atrasos que possam gerar dano moral ao usuário.
- Postura ética e moral
 - Ser probo, reto, leal e justo.
 - Escolher sempre a opção mais vantajosa para o bem comum, e não apenas para a administração pública.
 - Jamais retardar prestação de contas, cumprindo prazos e responsabilidades.
- Relação com o público
 - Tratar cuidadosamente os usuários, melhorando a comunicação e o contato.
 - Ter consciência de que o trabalho é regido por princípios éticos que se materializam no serviço prestado.
 - Diferenciar atendimento (resolver a demanda) de tratamento (forma respeitosa e cortês de lidar com o cidadão).
 - Ser cortês, urbano, disponível e atencioso, respeitando capacidades e limitações individuais, sem qualquer preconceito ou discriminação.
- Hierarquia e resistência a pressões
 - Respeitar a hierarquia, mas sem temer denunciar condutas indevidas.
 - Resistir a pressões de superiores ou terceiros para obter vantagens imorais ou ilegais.
 - Denunciar ordens manifestamente ilegais.
 - A estabilidade é fundamental para garantir autonomia nessas situações.
- Conduta no serviço
 - Zelar pela vida e segurança coletiva no exercício do direito de greve.
 - Ser assíduo e frequente, evitando prejuízos à equipe e ao atendimento.
 - Comunicar imediatamente aos superiores atos ou fatos contrários ao interesse público.
 - Manter limpo e organizado o local de trabalho, facilitando o acesso de outros servidores a documentos e informações.
- Aprimoramento e apresentação pessoal
 - Participar de movimentos e estudos para melhoria do serviço, sempre em prol do bem comum.
 - Apresentar-se com vestimentas adequadas ao exercício da função, utilizando bom senso quando não houver uniforme específico.
 - Manter-se atualizado em relação às instruções, normas e legislações pertinentes.
- Execução das tarefas
 - Cumprir as atribuições de acordo com normas e instruções superiores, com segurança e rapidez.

- Transparência e uso da função
 - Facilitar a fiscalização de atos e serviços por órgãos competentes (CGU, TCU, etc.).
 - Exercer prerrogativas funcionais com moderação, nunca contra os interesses legítimos do cidadão.
 - Abster-se absolutamente de usar função, poder ou autoridade para fins estranhos ao interesse público, mesmo que dentro da legalidade formal.
- Promoção da ética
 - Divulgar e informar os colegas sobre a existência do Código de Ética, estimulando seu cumprimento integral.

4. Vedações ao Servidor Público

- Uso indevido do cargo ou função
 - Proibido utilizar cargo, função, amizade, posição ou influência para obter favorecimento próprio ou para terceiros.
 - O exercício da função pública deve sempre atender ao interesse coletivo.
- Relacionamento com colegas e cidadãos
 - Proibido prejudicar deliberadamente a reputação de servidores ou cidadãos.
 - Proibido ser conivente com erros ou infrações por espírito de solidariedade ou amizade.
 - Proibido permitir que simpatias, antipatias, paixões ou interesses pessoais interfiram no trato com o público ou colegas.
- Condutas funcionais inadequadas
 - Proibido procrastinar processos, dificultando o exercício de direitos.
 - Proibido iludir ou tentar enganar cidadãos no atendimento.
 - Proibido desviar servidor público para interesses particulares.
 - Proibido retirar bens, livros ou documentos da repartição sem autorização legal.
 - Proibido alterar ou deturpar documentos oficiais.
- Uso de recursos e vantagens
 - Obrigatório utilizar avanços técnicos e científicos disponíveis para prestar serviço de qualidade.
 - Proibido solicitar, sugerir ou receber gratificações, prêmios, comissões, doações ou vantagens de qualquer espécie, para si ou terceiros.
 - Proibido fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio ou de terceiros.
- Conduta pessoal e ética
 - Proibido apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.
 - Proibido apoiar instituições que atentem contra a moral, a honestidade ou a dignidade humana.
 - Proibido exercer atividade profissional sem ética ou associar o nome a empreendimentos duvidosos.

5. Comissões de Ética

- Obrigatoriedade: Devem existir em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica, fundacional, e também em entidades delegadas pelo poder público.
- Atribuições
 - Orientar e aconselhar servidores sobre ética profissional.
 - Analisar casos concretos suscetíveis de censura.

- Comunicar registros de conduta ética ao setor de gestão de pessoas, que pode utilizá-los em promoções e procedimentos de carreira.
- Sanção aplicável
 - Única pena possível: censura ética.
 - Consiste em registrar a falta nos assentamentos funcionais do servidor por até 3 anos.
 - Fundamentada em parecer assinado pelos membros da comissão, com ciência formal do servidor.
- Conceito de servidor público para fins éticos
 - Todo aquele que, por lei, contrato ou ato jurídico, presta serviços permanentes, temporários ou excepcionais, ainda que sem remuneração, desde que vinculado direta ou indiretamente ao Estado (autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, etc.).

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
